

1501295-04.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... no caso de condenação pelo tráfico de drogas, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado e fixado o regime inicial aberto (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1501295-04.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501295-04.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DEL MASSA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

JOÃO VITOR DEL MASSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 15 de março de 2021, por volta das 19h20min, na Rua José Silva, altura do nº 480, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega e consumo de terceira pessoa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 50,82 gramas de Cannabis Sativa L, divididos em três porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica (cf. laudos acostados aos autos).

Preso em flagrante delito, foi-lhe concedida liberdade provisória (fls. 70/72). O réu foi notificado (fls. 203) e apresentou defesa preliminar (fls. 193/199). A denúncia foi recebida em 12/11/2021 (fls. 219/221). O réu não foi citado, porém constituiu advogado e apresentou nova defesa prévia (fls. 233/248). Na audiência realizada em 17/8/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três

testemunhas de defesa e o réu foi interrogado (fls. 331/332 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, diante dos bons antecedentes do réu, a pena deve ser fixada no mínimo legal e deve ser aplicado o redutor do tráfico privilegiado, além do patamar mínimo. O regime inicial pode ser o semiaberto. Deve ser decretada a perda dos bens apreendidos em favor da União. Deverá ser apurado eventual falso testemunho praticado pela testemunha Emerson Batista Pereira (mídia).

A Defesa, por sua vez, requereu a parcial procedência da demanda, com a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, no caso de condenação pelo tráfico de drogas, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado e fixado o regime inicial aberto (mídia).

É o relatório. DECIDO.  
A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelas fotos (fls. 17/18), pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 20/23 (constatação provisória) e fls. 136/139 (laudo definitivo), estes atestando a natureza da substância apreendida (tetrahidrocannabinol), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 143/145) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Ewerton Leite Lamarca e Derek Suichi Dos Santos Sakano declararam que estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o réu, do lado de fora de um veículo BMW, entregando algo a uma pessoa em uma motocicleta. Ao avistá-los, o réu escondeu o que entregava no bolso da bermuda. Em revista pessoal encontraram com ele três porções de maconha. Conversaram com o motociclista, que disse ter entrado em contato com o réu por meio do aplicativo "WhatsApp", dizendo que queria adquirir certa quantidade de maconha. O réu então combinou de entregar a droga naquele local. O réu confirmou que estava passando por dificuldade financeira, por isto estava vendendo o entorpecente. Além da droga, também foi apreendido com o réu dois celulares e R\$37,00.

A testemunha Cristian Gomes dos Santos, primo do réu, declarou saber que ele faz uso de maconha há muito tempo. Já viu ele com boa quantidade de droga.

A testemunha Valdemir de Oliveira de Souza declarou que conhece o réu há cinco anos e já trabalhou com ele em obras. Sabe que ele é usuário de maconha.

A testemunha Emerson Baptista Pereira declarou que é amigo do réu há quatro anos. Sabe que ele é usuário de maconha. Na data dos fatos eles combinaram de se encontrar naquele local para, juntos, consumirem a droga. Não iria adquirir o entorpecente do réu.

O réu João Vitor Del Massa dos Santos, interrogado, declarou que na data dos fatos estava prestando serviços de pintura em um escritório. O proprietário do imóvel emprestou seu carro para ele ir embora, porque o dele estava na oficina. Ele foi para a casa da mãe, mas antes combinou de fumar maconha com seu amigo Emerson. Quando iriam consumir a droga os policiais o abordaram.

Pois bem. A versão apresentada pelo réu em Juízo, na tentativa de afastar a traficância, restou isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo nos demais

elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Apesar da negativa do acusado, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções apreendidas com ele se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato harmônico dos policiais no sentido de que realizavam patrulhamento quando avistaram o acusado entregando algo para uma pessoa em uma motocicleta, sendo que ele, assim que viu os policiais, escondeu no bolso da bermuda o que tinha nas mãos, comportamento que levantou suspeita e culminou na abordagem da dupla; b) a quantidade de droga apreendida em seu bolso, ou seja, 3 porções de maconha, que pesavam no total 50,82 gramas; c) a apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem não foi comprovada pelo réu, como é comum nas apreensões do comércio ilícito.

Como se vê, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos e é suficiente para a condenação, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos. Vale destacar que ambos relataram na fase investigativa (fls. 5/7) e reafirmaram em Juízo que, no momento da abordagem, o motociclista disse que estava no local para adquirir maconha do acusado e este, por sua vez, confessou que estava comercializando drogas.

Aliás, em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades. A propósito:

“(...) Oportuno ressaltar que a palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasar o édito condenatório. Esse é o entendimento de C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. (...)” (STJ, HC 705060/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, data do julgamento 15/02/2022, DJe 21/02/2022). (...)”.

(Apelação Criminal nº 1501380-04.2021.8.26.0210, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Jucimara Esther de Lima Bueno, j. em 2/8/2022).

Em relação ao testemunho de Emerson, cumpre ressaltar que, embora tenha dito em Juízo que havia combinado com o réu de encontrá-lo no local dos fatos para consumirem maconha, tal versão diverge totalmente do relatado na fase policial. Naquela ocasião, Emerson disse que tinha conhecimento de que o acusado vendia maconha, razão pela qual mandou mensagem para ele, dizendo que queria comprar 50 gramas da referida droga, sendo que eles, então, combinaram de se encontrarem no local dos fatos (fls. 8).

No tocante ao pleito formulado pela combativa Defesa de desclassificação da conduta do réu para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), ressalto que não restou comprovado que a droga destinava-se para o seu uso. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois o réu não possui condenações com trânsito em julgado, como se denota da certidão de fls. 41/42 e folha de antecedentes de fls. 43. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornando-a final, porque, como afirmado, o réu é primário, sem antecedentes criminais e nada nos autos indica que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A redução se dá em seu patamar máximo diante da quantidade de droga apreendida que também não é excessiva.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO JOÃO VITOR DEL MASSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. Diante do montante de pena fixado e considerando a primariedade do acusado, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto.

Em consonância ao disposto no artigo 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal, e considerando as observações do parágrafo anterior, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período da pena da privativa de liberdade, e pena pecuniária de um salário mínimo.

Ante a natureza e o regime de cumprimento da pena aplicada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes no numerário (depósito judicial a fls. 140), nos aparelhos celulares pertencentes ao acusado (Motorola E6S, na cor azul, IMEI 355551112042232 e Motorola XT1603, na cor roxa, IMEI 354136076550791) e no veículo constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 15/16, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Quanto ao aparelho celular apreendido com a testemunha Emerson Baptista Pereira (Motorola XT1920, na cor dourada, IMEI 355556098986070 - fls. 13 e 15), considerando que no processo nº 0007902-10.2021.8.26.0344, desta Vara Criminal, Emerson foi advertido sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, sendo julgada extinta a pena aplicada e determinado o arquivamento dos autos, autorizo que lhe seja restituído o referido aparelho celular.

Em face do requerimento formulado em audiência, encaminhe-se cópia dos autos, inclusive da mídia digital, ao Ministério Público, para apuração do delito de falso testemunho.

Por fim, à vista dos argumentos apresentados a fls. 333, proceda-se à exclusão dos peticionários do sistema informatizado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA